

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1561/2534

นาง อำนวย เปี่ยมศ รี
นาย เสียน น เปี่ยมศ รี ใน ฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

โจทก์

จำเลย

นาย ส่าง เปี่ยมศ รี

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1466, มาตรา 1625

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 243

จำเลยยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลชั้นต้นกำหนด เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว แต่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อนี้ จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็มีได้วินิจฉัยให้ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองจึงวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตาม ประเด็นพิพาทของคู่ความอันเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควร วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน ส.และห. อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดมีสินเดิม ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรส ห.ผู้เป็นภริยามีสิทธิได้รับสินสมรส 1 ใน 3 ส่วน ทายาทโดยธรรมของ ส.มี6คนคือห. และผู้สืบสันดานจึงต้องแบ่งทรัพย์สินออกเป็นมรดกของ ส. จำนวน 2 ใน 3 ส่วนแล้วแบ่งทรัพย์มรดกของ ส. ออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรนายสง่าง นางตุ่น เปี่ยมศรีนายสง่างได้รับรองโจทก์เป็นบุตร โดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาและให้ใช้นามสกุล โจทก์จึงเป็นทายาทและมีสิทธิรับมรดกของนายสง่างจำนวน 1 ใน 5 ส่วน ขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสง่างโอนทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ 1 ใน 5 ส่วน หากจำเลยไม่จัดการโอนทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย หากไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์สินมรดกได้ให้นำทรัพย์สินมรดกขายทอดตลาดแล้วแบ่งให้แก่โจทก์ 1 ใน 5 ส่วนจำเลยให้การว่า นายสง่าง เปี่ยมศรี และนางตุ่น เปี่ยมศรี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส โจทก์จึงไม่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสง่าง และนายสง่างไม่เคยรับรองโจทก์เป็นบุตร นายสง่างมีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับนางหิมน เปี่ยมศรี ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของนางหิมน 1 ส่วนและเป็นมรดกของนายสง่าง 1 ส่วน ซึ่งจะต้องแบ่งให้บุตรของนายสง่าง 4 คน และนางหิมนอีก 1 คน ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์เป็นทายาทตามลำดับ 1 ของนายสง่างและที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 86, 80 และ 85 กับที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 154 และ 80 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.6 และบ้านไม้ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 80 เป็นทรัพย์สินมรดกของนายสง่าง พิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสง่าง เปี่ยมศรี โอนทรัพย์สินมรดกให้แก่นางอำนาจ เปี่ยมศรี โจทก์ในฐานะทายาทลำดับ 1 จำนวน 1 ใน 6 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็นำทรัพย์สินมรดกขายทอดตลาดแล้วแบ่งให้โจทก์จำนวน 1 ใน 6 ส่วน จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้นางหิมนในฐานะคู่สมรสก่อนถึงหนึ่งจึงไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาข้อนี้จำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อนี้ จำเลยได้ยกขึ้นอุทธรณ์ด้วย แต่ศาลอุทธรณ์ก็มิได้วินิจฉัยให้เช่นเดียวกัน ดังนี้คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองจึงวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นข้อพิพาทของคู่ความอันเป็นการไม่

ชอบ และศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไปโดยไม่ต้องยื่นสำนวน
ประเด็นข้อนี้ได้ความว่านายสงและนางหิมอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาก่อนใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดมีสินเดิม ททรัพย์
พิพาทคือที่ดินตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.6 และบ้าน 1 หลัง ได้มาระหว่างนายสง
และนางหิมสมรสกัน ททรัพย์พิพาทดังกล่าวจึงเป็นสินสมรสนางหิมมีสิทธิได้รับสิน
สมรส 1 ใน 3 ส่วน และยังมีสิทธิได้รับมรดกของนายสงด้วย ดังนั้นมรดกของนาย
สงจึงมีเพียง 2 ใน 3 ส่วน ผู้สืบสันดานของนายสงมี 5 คน และนางหิม ภรรยาอีก
1 คน ทายาทโดยธรรมที่จะได้รับมรดกของนายสงจึงมี 6 คน ซึ่งมีสิทธิได้รับคนละ
1 ส่วนเท่ากัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลย
ข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามเอกสารหมาย จ.2ถึง จ.6 พร้อมบ้าน
1 หลัง ออกเป็นมรดกของนายสงจำนวน 2 ใน 3 ส่วนก่อน แล้วแบ่งทรัพย์มรดก
ของนายสงดังกล่าวออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน ให้โจทก์ได้รับ 1 ส่วน หากไม่
สามารถตกลงแบ่งกันได้ก็ให้ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าว

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>